

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074267-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ATILA MARTINS PENA

RECORRENTE: MARIA ROSARIO DE FATIMA MARTINS DE MOURA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos presentes embargos declaratórios e NEGAR-LHES provimento. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5074267-43.2024.4.02.5101

510014918565 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074267-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: ATILA MARTINS PENA

RECORRENTE: MARIA ROSARIO DE FATIMA MARTINS DE MOURA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela União em face da decisão retro. Aduziu que há omissão no julgado, em razão da ausência de direcionamento quanto ao cumprimento da obrigação. Requereu o direcionando-se o comando judicial especificamente para o município, em virtude da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017, do Ministério da Saúde, e da tese fixada pelo supremo tribunal federal no tema 793 STF.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou a embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

O Tema 793, estabeleceu que "*Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à*

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019).

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

Assim, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

O NAT esclareceu que não há qualquer forma de acesso pela via administrativa ao tratamento com oxigenoterapia domiciliar pleiteado, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica.

Considerando que o parecer afirmou que não existem programas governamentais para atender as necessidades terapêuticas da parte autora, o cumprimento da obrigação deverá ser direcionado a todos os entes.

No mais, sendo a responsabilidade solidária entre os entes, possível a repartição *pro rata* dos custos com o tratamento. Contudo, tal deve ser efetivado após fornecimento. Pois, a compensação entre os entes não deve, em hipótese alguma, prejudicar o direito da parte autora.

Ressalta-se ainda, que o acórdão fundamentou de forma clara o entendimento da existência de solidariedade dos entes em demandas de saúde pública. Colhe-se do voto:

"Aduziu que, embora o tratamento seja coberto pelo SUS, a incorporação foi feita apenas para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o que não se enquadra no quadro clínico da parte autora.

Esclareceu que até o momento não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento de oxigenoterapia domiciliar e que não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica.

(...)

De tal sorte, comprovada a impossibilidade de arcar com os custos da medicação/insumo, a essencialidade, a urgência e a impossibilidade de substituição dos medicamentos/insumos por qualquer outra alternativa terapêutica, resta configurado o dever das rés quanto ao fornecimento do inumo/fármaco/aparelho à parte autora."

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER dos presentes embargos declaratórios e NEGAR-LHES provimento. Publique-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.